

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2034/2532	ธนาคารเอเชีย จำกัด	โจทก์
	เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์	ผู้ร้อง
	นายวิศิษฐ์ อังไพบุลย์	ผู้คัดค้าน
	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทรกำแพงบริการ	
	กับพวก	
		จำเลย
	นายวิศิษฐ์ อังไพบุลย์ ผู้คัดค้าน	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ความว่า ผู้คัดค้านฎีกา มีโอกาสชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ผู้ร้องแถลงคัดค้าน (อันดับ 158 แผ่นที่ 2)กรณีเป็นชั้นขอให้เพิกถอนการโอนทรัพย์

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้เพิกถอนการโอนขายที่ดินโฉนดเลขที่11608 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ระหว่างนางेमอรอินทรกำแพง ลูกหนี้ที่ 2 และนายวิศิษฐ์อังไพบุลย์ ผู้รับโอน ตามพระราชบัญญัติล้มละลายมาตรา 114 และให้คู่กรณีกลับคืนสู่สถานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่สถานะเดิมได้ให้ ผู้รับโอนใช้ราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างจำนวน600,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันเพิกถอนจนกว่าจะชำระเสร็จ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้คัดค้านฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 151,152)

ผู้คัดค้านได้รับอนุญาตให้ทะเลาะการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 122)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามผู้คัดค้านทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทราบ

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา โดยห้ามผู้คัดค้านทำนิติกรรมใด ๆ
เกี่ยวกับที่ดินพิพาทในระหว่างฎีกา ให้ศาลชั้นต้นแจ้งคำสั่งนี้ให้เจ้าพนักงานที่ดิน
ทราบ

(เดชา สุวรรณโณ-ประชา บุญวนิช-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ